



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale di Milano

SEZIONE CIVILE

Settore Lavoro

SENT.N. _____

RUOLO N.

4529/2023

CRON. N. _____

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Beatrice Gigli
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile, col rito del lavoro, iscritta al n. r.g. **4529/2023** promossa da:

Parte_1 (C.F. *C.F._1*), con il
patrocinio dell'avv. IACONA DONATELLA elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico
presso il difensore avv. IACONA DONATELLA

RICORRENTE

contro

Controparte_1 (C.F. *P.IVA_1*),

CP_2 (C.F. *P.IVA_2*),

RESISTENTI CONTUMACI

Le parti hanno concluso come in atti

Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

1. Con ricorso del 10/5/2023, *Parte_1* ha agito nei confronti di
Controparte_1 *Controparte_3* e *CP_2* al fine di sentire accogliere le
seguenti conclusioni:

“Accertare e dichiarare che tra il signor *Parte_1* e la [...]

Controparte_1 è intercorso un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con gli orari

indicati in parte narrativa, a far data dal 15.03.2021 al 25.06.2021, con conseguente declaratoria di nullità del licenziamento orale intimato in data 25.06.2021, e, per l'effetto, condannare la Controparte_1, alla reintegra nel posto di lavoro del signor Parte_1 ed al pagamento in favore del predetto di tutte le mensilità dal 25.06.2021 all'effettiva reintegra;

2. Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente Parte_1 ad essere inquadrato dal 15.03.2021 al 25.06.2021, ossia per tutto il rapporto di lavoro, al livello D1 ex livello II del Organizzazione_1 anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 36 Cost. e 2099 c.c. e, pertanto, il diritto a vedersi corrispondere le somme dovute a titolo di differenze e spettanze retributive nonché di indennità legali e contrattuali maturate e non corrisposte in relazione all'intero periodo lavorativo e anche per tutto l'effettivo orario di lavoro svolto alle dirette dipendenze della Controparte_1, e, conseguentemente, condannare la Controparte_1, in persona del legale rappresentate pro tempore, nonché solidalmente ex art. 1676 c.c. ed ex art. 29, comma 2, d.lgs. 276/03, (come modificato dal D.L. 25/2017 conv. in L. 49/2017) le società CP_3 [...] e CP_2 in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del sig. Parte_1 e per i dedotti titoli, della somma lorda di € 17.268,09=, già al netto dell'acconto di € 666,08, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al saldo, ovvero della somma maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa a seguito dell'espletanda istruttoria;

3. Accertare e dichiarare l'illiceità ed illegittimità dell'orario di lavoro imposto dal datore di lavoro al lavoratore per tutti i motivi esposti, quindi, accertare e dichiarare che la [...] Controparte_1, è tenuta a risarcire il signor Parte_1 il danno da stress subito in seguito al logorante orario di lavoro osservato come descritto in premessa ed all'assenza di adeguato riposo giornaliero ed annuale, da liquidarsi in via equitativa ex art. 1226 c.c. dal Giudice o secondo la valutazione medico legale operata sempre dal Giudice.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari, da distrarsi a favore dello scrivente procuratore che si dichiara sin d'ora anticipatario ai sensi e per gli effetti dell'art. 93 c.p.c.”.

2. **CP_4** datrice di lavoro del ricorrente, e **CP_2** chiamata in giudizio quale responsabile ex art. 29, d.lgs. n. 276/2003, non si sono costituite nonostante la regolarità della notifica sono state dichiarate contumaci.
3. **Controparte_3** chiamata in causa quale committente e responsabile ex art. 29, d.lgs. n. 276/2003, si è, invece, costituita chiedendo il rigetto delle domande formulate nei suoi confronti.
4. La causa è stata parzialmente conciliata tra il ricorrente e **Controparte_3** nei cui confronti il giudizio si è estinto.
5. Sono state, quindi, ammesse le prove testimoniali, cui poi la difesa del ricorrente ha rinunciato. In particolare, all'udienza del 30/1/24, la difesa ha rinunciato alle domande di superiore inquadramento, di risarcimento del danno e a quelle conseguenti all'accertamento dello svolgimento di un periodo di lavoro non regolarizzato. Ha, inoltre, dato atto di non aver citato i testi. La causa è stata, quindi, decisa a seguito di discussione orale, con lettura del dispositivo all'esito della camera di consiglio e riserva del termine di 30 giorni per il deposito della motivazione.

1. Il ricorso deve essere parzialmente accolto in applicazione dei seguenti principi in materia di ripartizione dell'onere della prova. Ed invero, *“in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”* (v. Cassazione civile n. 15677/2009).
2. Nel nostro caso, il ricorrente ha fornito la prova della sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo determinato, dal 30/3/2021 al 31/5/2021, alle dipendenze di **CP_4** e lo svolgimento delle mansioni di installatore, liv. D, **Organizzazione_2** (v. comunicazione unilav e buste paga in atti, doc.ti 1 e 3 ric.).
3. Il ricorrente ha allegato di aver ricevuto, per tutto il periodo, solo l'importo di euro 604,23 e, avendo rinunciato alle domande di superiore inquadramento e a quelle derivanti

dall'accertamento di un periodo di lavoro in nero, ha richiesto il pagamento della somma di euro 5.733,65 a titolo di differenze per retribuzione ordinaria (euro 2620,90), trasferta (euro 1931,60), TFR (euro 287,06), festività (euro 48,82), ferie (euro 244,12), gratifica natalizia (euro 263,95), elemento perequativo (euro 75,83) e "riduzione orario di lavoro" (euro 109,85) (v. conteggi depositati il 29/1/24).

4. Ora, va detto che la datrice di lavoro convenuta, scegliendo di non costituirsi, non ha introdotto elementi impeditivi o limitativi dell'altrui pretesa. Va, tuttavia, ricordato che la mancata contestazione e, quindi, la dimostrazione ex art. 115 c.p.c., dei fatti allegati dall'attore, non può essere riconnessa alla contumacia del convenuto (Cassazione civ. sez. lav. n. 14372/23). Nel nostro caso, possono, pertanto, essere riconosciuti solo gli importi richiesti a titolo di differenze sulla retribuzione ordinaria e sul TFR, non avendo il ricorrente fornito la prova dell'effettuazione della trasferta, della mancata fruizione delle ferie. Il ricorrente nemmeno ha allegato in base a quale disposto del CCNL gli spetterebbero gli altri importi richiesti e inclusi nei conteggi.
5. L'importo dovuto al ricorrente dalla datrice di lavoro CP_4 va quindi rideterminato in euro 2.907,96, cui vanno aggiunti rivalutazione e interessi legali ex art. 429 comma 3 c.p.c..
6. Non può, invece, essere accertata la responsabilità solidale della convenuta CP_2 in quanto manca la prova dell'adibizione del ricorrente all'appalto commissionato da CP_3 [...] Quest'ultima, infatti, nel costituirsi, ha solo dato atto della sottoscrizione di un contratto di appalto con CP_2 ma nulla ha documentato/provato in merito ai rapporti tra questa e Controparte_4 Né, si osserva, vi è in atti alcun documento da cui possa evincersi l'adibizione del ricorrente all'appalto, ciò tanto che era stata ammessa, a tal fine, prova per testi cui poi, però, la difesa del ricorrente, a fronte della mancata comparizione e alla difficoltosa reperibilità dei testimoni, ha rinunciato.
7. Le spese, tenuto conto dell'accoglimento parziale della domanda, sono compensate nella misura del 50% tra il ricorrente e CP_4 e seguono, per il resto, la soccombenza nei rapporti con quest'ultima, con distrazione ex art. 93 c.p.c.. Sono, invece, integralmente compensate con CP_2
8. Alla liquidazione si procede in dispositivo ex d.m. 55/14.

P.Q.M.

definendo il giudizio,

in parziale accoglimento del ricorso, condanna Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere al ricorrente, a titolo di differenze retributive, l'importo lordo di euro 2.907,96 oltre rivalutazione e interessi legali dal dovuto al saldo;

compensa le spese nella misura del 50%;

Condanna Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore a rimborsare alla parte ricorrente il 50% delle spese di lite, che si liquidano in € 2.315,00 per compensi oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali, con distrazione ex art. 93 c.p.c.;

Riserva il termine di giorni trenta per il deposito della motivazione.

Milano, 30/01/2024

Il Giudice
Dott.ssa Maria Beatrice Gigli

